

1503102-81.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192261/2022 - 01º D.P.

FRANCA, 26161060 - 01º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILBERT HENRIQUE DE MORAES SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503102-81.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503102-81.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192261/2022 - 01º D.P.

FRANCA, 26161060 - 01º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILBERT HENRIQUE DE MORAES SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

GUILBERT HENRIQUE DE MORAES SILVA, foi denunciado e está sendo processado como

incurso, no art. 157, §2º- A, inciso I do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de julho de 2022, às 10h30m, na Rua Saldanha Marinho, nº 1484, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Franca, subtraiu para ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Renault Clio, ano 2010/2011, cor preta, placa ETX 7423, avaliado em R\$ 19.234,00 (dezenove mil, duzentos e trinta e quatro reais), pertencente à vítima Glauco Rodrigues Maquete.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 49).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 16 de julho de 2022 (fls. 37/43).

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 59).

Citado (fls. 73), o acusado ofereceu resposta à acusação (fls. 74/88).

Durante a instrução probatória foi ouvida a vítima, duas testemunhas, e interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Pugnou pelo afastamento da majorante de uso de arma. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Pugnou pela fixação de regime inicial semiaberto.

Já a defesa defendeu a ausência de grave ameaça. Requereu absolvição sumária do acusado. Subsidiariamente requereu a desclassificação do delito de roubo para o de furto de uso. Discorreu sobre a dosimetria. Pugnou pela fixação de regime aberto para cumprimento da pena.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares ou nulidades a serem analisados, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Está demonstrada a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), boletim de ocorrência (fls. 2/3), auto de exibição e apreensão (fls. 22), auto de entrega (fls. 23/24), auto de avaliação (fls. 27), bem como pela prova oral.

A autoria também está perfeitamente delineada. Vejamos:

O ofendido Glauco Rodrigues Maquete disse que estava no centro da cidade quando foi abordado por um indivíduo que anunciou o assalto. O ofendido estava dentro do carro e o réu bateu no vidro. Baixou o vidro e ele disse que iria roubar o carro. Glauco saiu do veículo porque ele disse que estava armado. Pediu para retirar um terno do carro e o assaltante permitiu. O roubador disse que era um treino e iria abandonar o carro em determinado local. Acionou a polícia que conseguiu encontrar o carro e o assaltante. Reconheceu sem sombra de dúvidas o assaltante. Reiterou o reconhecimento na audiência de instrução.

Nesse ponto, cumpre destacar que, no processo penal, deve ser atribuída grande valia à palavra da vítima, principalmente porque inexistem quaisquer fatos que desabone a idoneidade de suas declarações. Quanto a isso o entendimento da jurisprudência é cristalino:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SEGUROS E AMPARADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos não providos. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 09/05/2017).

O policial militar Vinícius Bráulio da Costa disse haver tomado ciência do roubo em questão. Conseguiu localizar o veículo rapidamente e mais tarde também conseguiu encontrar o assaltante. Conseguiu localizar o assaltante pelas características físicas que foram passadas e ele confessou a prática do delito. Ele disse que estava fazendo um “treinamento de roubo” e já havia abandonado o veículo no centro da cidade.

Aqui, cumpre consignar que não há razão para desabonar o depoimento do agente estatal, já que trouxe informações relevantes acerca da dinâmica delitiva e não há indícios de imputação falsa do delito ao réu.

A testemunha de defesa, Wesley Nalbert, disse conhecer o acusado e sabe que ele estava procurando emprego, distribuindo currículos. Trabalham juntos num açougue e ele tentava conseguir um emprego fixo, mas sem sucesso. Sobre o crime, nada soube dizer a respeito.

Por fim, o acusado Guilbert Henrique de Moraes, interrogado em juízo, disse que nunca foi processado. Mora com os avós e estava desempregado. Saiu para entrega de currículos e não obteve sucesso. Andava pelo centro da cidade a pé e encontrou a vítima. Pediu para que ele saísse do carro. Ele saiu e o réu pediu as chaves. Avisou que iria deixar o carro em local determinado. Não o ameaçou e nem disse que estava armado. Ainda permitiu que Glauco retirasse um terno do interior do veículo.

Extrajudicialmente o acusado confirmou a grave ameaça exercida contra a vítima. Afirmou que abordou a vítima, estava parada dentro do veículo de cor preta, no centro da cidade. O ofendido estava parado com o veículo da cor preta. Foi até o ofendido e pediu para este sair do veículo porque estava armado. Alegou que queria dar apenas uma volta com o automóvel e logo o devolveria. Não estava armado (fls.10/11).

Verifica-se, portanto, que a negativa trazida pelo réu em juízo restou totalmente isolada nos autos, mostrando-se escapista e infundada. Ora, a confissão extrajudicial do acusado, com detalhes da dinâmica delitiva, aliada ao depoimento coerente da vítima e do policial são provas suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Consigne-se que não assiste razão à defesa em relação à tese de ausência de “grave ameaça”, tendo em vista que se extrai das declarações firmes e coerentes da vítima, bem como do depoimento extrajudicial do acusado, que ele abordou o ofendido, anunciou o assalto e afirmou que estava armado. A vítima, assustada, imediatamente saiu do interior do veículo, momento em que o acusado afirmou que aquilo seria um “teste de roubo”.

Ora, em que pese o entendimento defensivo, a grave ameaça restou perfeitamente

configurada no exato momento em que o réu se aproxima da vítima, anuncia o assalto e diz que está armado. Daí já não se espera outra reação da vítima que não abandonar a res.

Melhor sorte não assiste a defesa ao defender a desclassificação do delito para um simples furto de uso ou furto simples, considerando que o acusado devolveu o veículo minutos após a abordagem. Ora, o delito de roubo se consumou no momento em que houve a inversão da posse da res, a qual ocorreu após a grave ameaça exercida em desfavor da vítima, sendo irrelevante a devolução "voluntária" do bem.

O REsp 1.499.050, da 3ª seção do STJ, com relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, tratou sobre o momento da consumação do crime de roubo. O colegiado firmou a seguinte tese:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Em outras palavras, a teoria da amotio já há muito foi consagrada em nosso sistema. Privando a vítima da posse, caracterizado está o delito.

A questão cinge-se agora à aplicação da qualificadora de arma de fogo. Nesse ponto, improcedente o pedido, uma vez que não comprovada a efetiva utilização de arma de fogo. Apesar do réu afirmar que estava armada para amedrontar a vítima, não utilizou tal objeto. A vítima também não viu a arma de fogo.

Por todo exposto, a condenação do réu pelo delito de roubo previsto no art. 157, caput do Código Penal é medida que se impõe.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a exasperação da pena nesta fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal, nos termos do artigo 157, caput do Código Penal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante em virtude da confissão extrajudicial. No entanto, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (nº 231): "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno GUILBERT HENRIQUE DE MORAES SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em razão da primariedade do réu e da quantidade de pena aplicada, de rigor a

fixação do início do cumprimento da pena em regime aberto, conforme norma do artigo 33, §3º do Código Penal.

Pela quantidade de pena aplicada e existência de grave ameaça exercida contra a vítima, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não concedo sursis.

Por não estarem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal e em face da pena aplicada, permite-se eventual apelo em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS.

P.R.I.

Franca, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA